

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5409/2530

พนักงานอัยการกรมอัยการ
นายวิสันต์ สงวนศรี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59 วรรคสอง, มาตรา 317 วรรคท้าย

การที่จำเลยพรากเด็กไปเพื่อให้ขอลานเงินและเก็บหาทรัพย์สิน มาให้จำเลย
เป็นการกระทำไปเพื่อหาประโยชน์ในทางทรัพย์สิน อันเป็นเจตนาพิเศษในการพราก
เด็ก จึงเป็นการกระทำเพื่อหากำไร เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
317วรรคท้าย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยโดยปราศจากเหตุอันสมควร ได้พรากเด็กหญิงสุลววัลย์ถวิล
พงษ์ อายุ 6 ปี และเด็กชายนาวิ แดงสำอังก์ อายุ 3 ปี ไปเสียจากนางสมควรถวิล
พงษ์ มารดา เพื่อให้ผู้เยาว์ทั้งสองเก็บหาทรัพย์สินและขอลานเงินจากประชาชนให้แก่
จำเลย อันเป็นการกระทำเพื่อหากำไร จำเลยได้หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เยาว์ทั้งสองให้
ปราศจากเสรีภาพ แล้วจำเลยได้ทอดทิ้งเด็กชายนาวิไว้ที่สถานีรถไฟกรุงเทพเพื่อให้
พ้นไปจากตนโดยประการที่ทำให้ผู้เยาว์ปราศจากผู้ดูแล และจำเลยได้ข่มขืนใจเด็ก
หญิงสุลววัลย์ให้เก็บเศษกระดาษ ถูงพลาสติก ขอลานเงินและอาหารจากประชาชน
โดยการข่มขู่บังคับและใช้กำลังประทุษร้ายด้วยการทุบตีทำร้ายร่างกายให้เด็กหญิงสุ
ลววัลย์ต้องจำยอมและกระทำการตามที่จำเลยบังคับจำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่

สุดของศาลแขวงพระนครใต้ ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 21171/2528 ฐานเสพ
กัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ลงโทษจำคุก 15 วันปรับ 500 บาท โทษจำคุกให้รอไว้
มีกำหนด 1 ปี จำเลยมากระทำความผิดคดีนี้ในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58, 91, 306, 309, 310, 317 พระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 9 พระ
ราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4
นำโทษจำคุกที่ศาลรอการลงโทษไว้ดังกล่าวมาบวกกับโทษในคดีนี้ด้วย

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 21171/2528 ของศาลแขวงพระนครใต้จริง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว เห็นว่าการที่จำเลยบังคับให้เด็กทั้งสองออกขอทานนำ
เงินมาให้มิใช่เป็นการกระทำความผิดอะไร จึงพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 306, 309, 310 และมาตรา 317 วรรคแรก รวม 4
กระทง เรียงกระทงลงโทษ ในความผิดตามมาตรา 306, 309, 310 จำคุกกระทงละ
1 ปี และตามมาตรา 317 วรรคแรก จำคุก 4 ปี รวม 7 ปี จำเลยให้การรับสารภาพมี
เหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3
ปี 6 เดือน นำโทษที่ศาลรอการลงโทษไว้มาบวกเข้ากับโทษคดีนี้เป็นจำคุก 3 ปี 6
เดือน 15 วัน

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ปรับบทลงโทษจำเลยเฉพาะกระทงความผิดฐานพรากเด็ก
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคแรก เป็นมาตรา 317 วรรคท้าย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในชั้นฎีกามีปัญหาที่จะวินิจฉัยเพียงว่า การที่จำเลยพรากเด็กไปเพื่อให้ไปขทานเงินและเก็บหาทรัพย์สิน มาให้จำเลยเป็นการกระทำเพื่อหากำไรดงใจทกฟองหรือไม่ เห็นว่า การกระทำของจำเลยดงกล่าวเป็นการกระทำไปเพื่อหาประโยชน์ในทางทรัพย์สินอันเป็นเจตนาพิเศษในการพรากเด็ก จึงเป็นการกระทำเพื่อหากำไรดงใจทกฟอง ฎีกาโจทกฟงขึ้น และที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309, 310โดยมิได้ระบุนวรดใดนั้น ยังไม่ชัดเจน เห็นสมควรระบุนเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 306, 309 วรรคแรก, 310 วรรคแรก, 317 วรรคท้าย เฉพาะฐานพรากเด็กลงโทษจำคุก 5 ปี รวมกับโทษในกระทงอื่นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาเป็นจำคุก 8 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 เป็นจำคุก 4 ปี บวกโทษจำคุก 15 วันที่รอการลงโทษไว้เข้ากับคดีนี้รวมเป็นโทษจำคุก 4 ปี 15 วัน

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>